T4 📘 Resumen

Obligaciones de los trabajadores

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 14-23

👷 El trabajador también tiene obligaciones

pág. 14–15

La norma es muy protectora, pero el trabajador, solo o a través de sus representantes, también debe **contribuir a integrar la prevención** y **colaborar** en las medidas `RSP art. 1`.

- Las obligaciones más importantes son del **empresario** `LPRL art. 14`; el trabajador debe **observar las medidas** y cumplir las órdenes e instrucciones.
- Sus obligaciones son **de segundo orden**: no son de iniciativa, sino de **cumplimiento** dentro del sistema de seguridad que monta el empresario.
- Por eso, para exigirle responsabilidad, el empresario tiene que haber **cumplido antes** las suyas, salvo imprudencia temeraria, falta o delito.

😬 Exceso de confianza

No borra la culpa de la empresa si falta al deber de cuidado. La confianza que da la rutina debe **preverla y vigilarla** el empresario.

🚫 Imprudencia temeraria

La que **excede la imprudencia grave**: ausencia de la más elemental precaución, exponiéndose de forma inmotivada, caprichosa y consciente a un **peligro cierto**. Ej.: ir en ciclomotor en dirección prohibida.

🔑 Principio de desconfianza

El empresario, garante de la vida y salud, **no** se rige por el principio de confianza: debe **prever las omisiones ordinarias** de los trabajadores, sus distracciones e imprudencias **no temerarias** `LPRL art. 15.4`.

📜 De dónde salen sus obligaciones

pág. 16

- Toda obligación es **dar, hacer o no hacer** `CC arts. 1088 y 1090`: vertiente **activa** (cumplir las órdenes) y **pasiva** (no poner en peligro a nadie).
- Fuentes: **ET, LPRL, normas de desarrollo, convenios colectivos y contrato**.
- Las instrucciones deben constar **por escrito** (norma, reglamento o instrucción interna).

Requisitos de la responsabilidad del empresario por daño

1. Un trabajador sufre lesiones por **accidente de trabajo o enfermedad profesional**.
2. El empresario **incumplió** alguna norma de seguridad.
3. Ese incumplimiento fue **decisivo** en la lesión.

⚠️ Excepciones

Si el trabajador se causa el accidente **a propósito** o por **imprudencia temeraria**, legalmente no hay accidente de trabajo ni responsabilidad del empresario, aunque este hubiera incumplido.

🧍 Obligaciones individuales (art. 29) `págs. 16–21`

Obligación	Lo importante
🤝 **Cooperar** `29.2.6º`	Con el empresario, bajo la **buena fe**.
🎓 **Formarse**	Seguir la formación **siempre**: no puede negarse. El tiempo cuenta como **trabajo** y, si es fuera de jornada, se **descuenta** de jornadas posteriores.
🛡️ **Cuidar su seguridad y la de otros** `29.1`	Según su formación y las instrucciones. Limitada por su **formación**, los **medios** que le dé el empresario y sus **posibilidades físicas o psíquicas**.
🔧 **Usar bien los equipos** `29.2.1º`	Máquinas, herramientas, sustancias, transportes. El mal uso es falta suya si hubo **advertencia previa**.
🦺 **Usar bien los medios y EPI** `29.2.2º`	Según las instrucciones. No usarlos puede ser **negligencia**, siempre que el empresario se los diera adecuados.
⚙️ **No anular dispositivos** `29.2.3º`	No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad.
📣 **Comunicar riesgos** `29.2.4º`	De inmediato, cualquier riesgo apreciado razonablemente **aunque no sea grave ni inminente**: al superior directo, a los designados y al servicio de prevención.
🏛️ **Cumplir con la autoridad** `29.2.5º`	Laboral, **sanitaria e industrial**.
🩺 **Vigilancia de la salud** `22.1`	Debe someterse en los **tres supuestos** de excepción. Negarse puede dar lugar a sanción.

Matices que caen

- Puede **rechazar equipos defectuosos** que entrañen riesgo: no es sancionable `LPRL art. 17.1`.
- Si comunica un peligro grave e inminente, la **responsabilidad se desplaza** a quienes lo conocen.
- Si no lo comunica y el riesgo se materializa, se valora su **capacidad subjetiva** (conocimientos, experiencia, formación) y las circunstancias objetivas.
- Vigilancia obligatoria en los dos primeros supuestos: **informe previo**, pruebas con las **menores molestias** y **proporcionales** al riesgo.

> ⚠️ **Jurisprudencia: ¿se libra la empresa?**
> **Sí**, si la imprudencia es del trabajador y la empresa lo hizo todo: no llevar el arnés, única medida incumplida y por decisión propia · recolectora que se sube a un cajón pese a la prohibición · celador con grúa disponible que no la usa.
> **No**, si la empresa toleraba la conducta: retirar atascos sin parar la máquina · transpaletas en sentido contrario · conductas peligrosas reiteradas que nadie corrige.
> **Concurrencia de culpas**: no exculpa, pero **modula** el recargo de prestaciones, cuyo mínimo es el **30 %**.

👥 Obligaciones colectivas `págs. 21–22`

Las ejercen el comité de empresa, los delegados de personal, los representantes sindicales y, sobre todo, los **delegados de prevención** `LPRL arts. 34–36`.

👁 Vigilar y controlar

Información, consulta, negociación, vigilancia, control y acciones ante la empresa y los tribunales. Es un derecho, pero también una **obligación del cargo**: no ejercerla es una **dejación sancionable**. Los delegados de prevención además **recaban** medidas del empresario.

🤐 Confidencialidad y sigilo

Acceden a condiciones y riesgos, a la documentación que el empresario guarda para la autoridad y a la información de fabricantes `36.2.b`. A cambio, **sigilo** `art. 37` incluso después de dejar el cargo.

🔑 Datos médicos

Los resultados de los reconocimientos **no** se dan al empresario ni a los representantes **sin el consentimiento expreso** del trabajador `LPRL art. 22.2 y 22.4`.

🏢 Obligaciones del empresario

`págs. 22–23`

Su obligación principal da lugar al principal derecho del trabajador: la **protección eficaz** `LPRL art. 14`. Es el **deudor y garante de seguridad**. Debe **integrar** la prevención en la empresa, algo que fijó la **Ley 54/2003**. Las Administraciones también están obligadas con su personal.

1. **Evitar** los riesgos evitables y combatirlos en su origen.
2. **Evaluar** y **planificar**, y guardar la documentación.
3. **Adaptar el trabajo a la persona**.
4. Tener en cuenta la **evolución de la técnica**.
5. **Controlar** periódicamente condiciones y actuación.
6. Dar **EPI** adecuados y vigilar su uso.
7. Considerar las **capacidades** al encomendar tareas.
8. Solo personal formado en **zonas de riesgo grave**.
9. **Emergencias**: primeros auxilios, incendios y evacuación.
10. **Vigilar la salud** periódicamente.
11. **Coordinación** si hay varias empresas en un centro.
12. Proteger a **sensibles, embarazadas y temporales**.
13. **Gestionar** la prevención como dice la LPRL.
14. **Informar** de riesgos, medidas y emergencias.
15. **Consultar** y permitir la participación.

⚠ Ojo en el test

«Adoptar las medidas para evitar los riesgos» es obligación del **empresario**, no del trabajador.

Resumen de la Unidad Didáctica 4 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.